

Marc Moszkowski
Le Verdos
83300 Châteaudouble, France
Email: m.moszkowski@deepgulf.net

Le Verdos, 18 mai 2026

Maître [REDACTED]
[REDACTED]
83300 DRAGUIGNAN
[REDACTED]
[REDACTED]

Objet : Situation du domaine et valeur immobilière

Maître,

Je souhaite attirer votre attention sur plusieurs éléments affectant directement les conditions actuelles d'habitabilité et de commercialisation du domaine.

J'avais conservé jusqu'à présent l'espoir que les difficultés décrites ci-dessous pussent être corrigées par les collectivités concernées, comme je le leur ai demandé de façon constante depuis plusieurs années. Toutefois, le risque désormais imminent d'une vente forcée du domaine m'amène à vous exposer plus précisément la situation actuelle de ma propriété.

Le bien avait été valorisé à environ 1,1 million d'euros au moment de la succession en mai 2007, ce qui avait conduit au paiement de droits de

succession d'environ 610 000 euros en monnaie constante (2026). Cependant, depuis plusieurs années, les conditions d'habitabilité et donc de commercialisation du domaine se sont gravement dégradées, en raison de problèmes d'alimentation en eau et de dommages dus à l'érosion, tous deux imputables aux actions des collectivités locales.

Historiquement, la rivière en contrebas de mes habitations ainsi que la source qui les alimentait par gravité depuis au moins 1851 et permettait ainsi d'y loger plusieurs familles pendant toute l'année, y compris pendant les mois d'été, coulaient toute l'année à grand débit sans jamais se tarir. Toutefois, depuis 2019 la source et la rivière sont totalement asséchées sept mois de l'année, de juillet à février, et coulent à débit très réduit les cinq mois suivants. Cette situation apparut peu après la mise en exploitation de nouveaux pompages intercommunaux situés à peu de distance et à la même altitude. J'ai signalé ces graves difficultés à de nombreuses reprises aux autorités concernées et ai réalisé moi-même diverses études et relevés à ce sujet. Ces démarches sont restées sans suite.

Pour mémoire, une baisse de débit périodique avait déjà été reconnue entre 2008 et 2011, laquelle m'avait conduit en 2013 à installer par précaution un système de remontée par pompage des eaux de la rivière. Cette baisse de débit apparut par la suite avoir été concomitante avec une première campagne de prélèvements publics dans le même aquifère. Bien que toujours en place, le système devint obsolète quand la rivière se tarit à son tour en 2019.

Dans ces conditions, il m'apparaît extrêmement difficile de commercialiser le bien dans des conditions normales, compte tenu des conditions actuelles d'alimentation en eau, alors même que ces

difficultés, lesquelles ne me sont pas imputables, me semblent potentiellement remédiables à terme par action des collectivités locales.

Je précise qu'aucune étude sur ma propriété ne fut menée par ces organismes avant la mise en œuvre des pompages.

Depuis près de dix ans, j'ai signalé de façon constante aux autorités concernées non seulement l'assèchement résultant des pompages intercommunaux, mais encore les considérables dommages par érosion résultant des travaux communaux de modification du chemin rural entrepris sans étude ni concertation préalables. Aucune réponse ni mesure correctrice ne sont intervenues.

Ces dégradations ont eu pour conséquence directe d'anéantir pratiquement la valeur commercialisable d'un bien ayant pourtant supporté plus de 600 000 euros constants de droits de succession, auxquels se sont ajoutés environ 110 000 euros constants aux titres de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation, alors que toute exploitation locative du domaine était devenue matériellement et juridiquement impossible.

Il me paraît dès lors difficilement concevable que la vente forcée du domaine puisse intervenir alors que les conditions actuelles, notamment d'alimentation en eau, rendent pratiquement impossible toute occupation normale du bien et en anéantissent de fait la valeur commercialisable, sans que les autorités concernées aient au préalable pris les mesures nécessaires pour remédier aux dommages dénoncés depuis des années et restaurer les conditions antérieures.

Vous trouverez ci-joints les deux plus récents courriers adressés à ce sujet aux instances concernées. Le courrier aux Finances Publiques contient les liens vers les études citées ci-dessus.

Bien à vous,

Marc Moszkowski



Pièces jointes:

1. Lettre à la Direction Eau et Assainissement
2. Lettre aux Finances Publiques